

1508499-25.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Mortari, RJDTACRIM 18/47); Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. (Apelação nº 795.805/5, Julgado em 25/05/1.993, 4ª Câmara, Relator: - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508499-25.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508499-25.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

ANDRÉ DOS SANTOS NOGUEIRA foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no artigo 155, §4º, II c.c. artigo 14, II ambos do Código Penal, porque, no dia 09 de abril de 2022, por volta de 03h27 (durante o repouso noturno), na Rua Reno, 305, Sacomã, nesta cidade, tentou subtrair para si, mediante escalada, 5 metros de fios de internet e 36 metros de fios de cobre de 16mm, avaliados no total de R\$ 1.612,00 pertencentes a Henrike Lasson Rodrigues de Oliveira, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à própria vontade.

Recebida a denúncia, o acionado foi citado pessoalmente, sendo apresentada resposta escrita à acusação.

Decisão saneadora proferida na sequência.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acusado.

Nos debates, as partes fizeram suas ponderações finais.

Laudo Pericial do local dos fatos, a fls. 136/140.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido procede.

Materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante, de fls. 01/02, do Boletim de

Ocorrência de fls. 04/06, do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega, a fls. 20, bem como do Laudo Pericial do local dos fatos, a fls. 136/140.

Autoria delitiva emerge da prova, das circunstâncias e das declarações firmes e harmônicas da vítima e das testemunhas, ouvidas em Juízo.

Com efeito, o acusado foi preso em flagrante delito, na posse direta dos bens de propriedade da vítima, fios de cobre que haviam sido recém-cortados, não fornecendo qualquer explicação minimamente convincente para tanto.

Interrogado na etapa policial, negou a prática do delito.

Em Juízo, apresentou uma parcial admissão da culpa, pretendendo negar, exclusivamente, a qualificadora encerrada na denúncia, em versão absolutamente fantasiosa e inventiva, de todo embusteira e inverossímil, reveladora, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste postura, máxima à vista do laudo pericial, em especial ao contido a fls. 138.

Doutro lado, tem-se o restante da prova, de toda séria, encimado nos relatos da vítima Henrike, da testemunha presencial Ricardo, bem como do policial Felipe.

Consigno que nada há nos autos a indicar que as testemunhas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

De igual modo em relação às declarações da vítima, que igualmente não conhecia o réu e, portanto, não possuía qualquer intenção de o prejudicar.

Neste sentido, observo que há consonância e harmonia entre as declarações das testemunhas e da vítima, confirmando a narrativa contida na Denúncia, no sentido de que o réu ANDRÉ DOS SANTOS NOGUEIRA tentou subtrair alguns metros de fios de cobre de propriedade da vítima, somente não conseguindo consumir seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Analisando a prova oral em seu conjunto, dúvida não me paira de que o acionado, visando cometer o crime de furto, valeu-se do horário avançado da madrugada, momento de menor vigilância, e ingressou nas dependências externas da residência da vítima, cujo acesso obteve após escalar o muro.

No local, cortou alguns metros de fios de cobre e os empalmou visando deixar o local.

Não obstante, antes que o crime pudesse se consumir, foi surpreendido pela vítima e seu vizinho, os quais já estavam atentos à movimentação suspeita no horário da madrugada, sendo detido na posse direta dos fios de cobre da vítima, circunstância absolutamente flagrancial e para a qual não apresentou justificativa minimamente idônea.

Como se sabe, o encontro da res em poder do furtador gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuta a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório. (Apelação nº 519.559/7, Julgado em 09/05/1.988, 11ª Câmara, Relator: - Segurado Braz, RJDTACRIM 1/103).

Confira-se, ainda: A apreensão de coisa furtada em mãos de alguém, acarreta-lhe o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu presunção de autoria de infração penal. (Apelação nº 569.933/2, Julgado em 01/03/1.990, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 6/132); Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. (Apelação nº 569.323/8, Julgado em 12/03/1.990, 10ª Câmara, Relator: - Sidnei Beneti, RJDTACRIM 6/134); Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. (Apelação nº 596.861/6, Julgado em 14/02/1.990, 9ª Câmara, Relator:

- Nogueira Filho, RJDTACRIM 6/140); Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente, autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se justificativa inequívoca, de modo que, a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório. (Apelação nº 792.381/8, Julgado em 31/05/1.993, 11ª Câmara, Relator: - Roberto Mortari, RJDTACRIM 18/47); Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. (Apelação nº 795.805/5, Julgado em 25/05/1.993, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDTACRIM 18/66); Em tema de delito patrimonial, a efetiva apreensão da "res furtiva" em poder do agente inverte o ônus da prova. (Apelação nº 863.933/4, Julgado em 28/06/1.994, 13ª Câmara, Relator: - Teixeira de Freitas, RJDTACRIM 22/126); A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria. (Apelação nº 932.599/2, Julgado em 10/04/1.995, 11ª Câmara, Relator: - Fernandes de Oliveira, RJDTACRIM 27/167); A apreensão da res subtraída em poder do acusado gera a presunção de autoria, invertendo o ônus da prova. (Apelação nº 1.046.821/3, Julgado em 03/04/1.997, 2ª Câmara, Relator: - Osni de Souza, RJTACRIM 34/309).

Neste sentido, havendo prova da materialidade, é segura a atribuição ao acionado da autoria criminoso pela prática do delito de furto.

Certo, também, que o delito se deu em horário avançado da madrugada.

Incidente, portanto, a majorante do repouso noturno, nos termos do art. 155, § 1º, do Código Penal.

Finalmente, reconheço, ainda, a qualificadora decorrente da escalada, na medida em que, conforme bem demonstra o Laudo Pericial de fls. 136/140, o acionado efetivamente galgou o muro do imóvel para ganhar acesso à área externa da residência da vítima.

Neste sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

"A escalada pressupõe a entrada em um local por um meio anormal, exigindo do agente esforço físico incomum, como saltar um muro de 1,80 m de altura, conforme ocorrido in casu. A qualificadora da escalada incide contra aquele que não se intimida diante de um obstáculo, demonstrando uma tendência maior do agente em delinquir." Responde o acusado, portanto, pela prática do crime de furto tentado, majorado e qualificado, tudo nos termos do art. 155, § 1º e § 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais não lhe são totalmente desfavoráveis.

Todavia, cuida-se de acionado portador de maus antecedentes, eis que já condenado em definitivo igualmente pela prática do crime de furto qualificado, conforme dá conta a certidão de fls. 44/45, tendo sua pena sido declarada extinta aos 03/03/2015 (fls. 52).

Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Destarte, fixo as penas-base do acusado em patamar 1/6 superior ao mínimo previsto em lei, ou seja, no cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a onze dias multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Com efeito, a confissão parcial, não revela qualquer arrependimento.

Em terceira etapa, incide a majorante decorrente do cometimento do delito em período de repouso noturno, conforme já fundamentado, de maneira que suas penas são exasperadas em 1/3, a teor do que dispõe o art. 155, § 1º, do Código Penal.

Doutro lado, porém, milita em seu favor a minorante decorrente da forma tentada do delito, a qual, considerando o iter criminis percorrido, entendo por bem fixar em

1/3, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, pois coartado de consumir o delito em estágio final da conduta.

Penas finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 09 (nove) dias multa, fixados estes no patamar mínimo previsto em lei.

Em que pese ostente maus antecedentes, tratando-se de indivíduo tecnicamente primário e condenado à pena corporal inferior a quatro anos, fixo o regime aberto como inicial para o desconto da pena privativa de liberdade.

Outrossim, presentes os requisitos e fundamentos legais, ou seja, não se tratando de crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tendo sido o réu condenado à pena inferior a quatro anos e não sendo reincidente, substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo lapso da reprimenda originária, e por uma pena de multa, fixada esta em valor equivalente a dez dias multa, no patamar mínimo previsto em lei.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu ANDRÉ DOS SANTOS NOGUEIRA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a 09 (nove) dias multa, fixados no valor unitário mínimo previsto em lei, pela prática do crime descrito no art. 155, § 1º e § 4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Presentes os requisitos e fundamentos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo lapso da reprimenda originária, e por uma pena de multa, fixada em valor equivalente a dez dias multa, no patamar mínimo previsto em lei.

Tendo em vista as penas ao final aplicadas, defiro eventual apelo em liberdade.

Expeça-se Alvará de Soltura clausulado em favor do acionado.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém nos limites do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de maio de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06